

Reglaments

Decret 335/2023, del 28 de juny del 2023

Decret 335/2023, del 28-6-2023, d'aprovació del Reglament de modificació del Reglament de classificació i utilització del terreny segons la perillositat d'allaus, i de la cartografia de zonificació reglamentària de la perillositat d'allaus.

Exposició de motius

El Govern, en la sessió del 9 de març del 2016, va aprovar el Decret d'aprovació del Reglament de classificació i utilització del terreny segons la perillositat d'allaus, i de la cartografia de zonificació reglamentària de la perillositat d'allaus, que va ser publicat al *Butlletí Oficial del Principat d'Andorra* (BOPA) el dia 16 del mateix mes i va entrar en vigor l'endemà.

El Reglament de classificació i utilització del terreny segons la perillositat d'allaus, i de la cartografia de zonificació reglamentària de la perillositat d'allaus estableix la qualificació del sòl i les prescripcions tècniques i administratives relatives al desenvolupament en àrees amb afectacions per risc d'allau. En el context de la utilització del sòl, entre altres aspectes, el Reglament defineix la documentació tècnica que han d'incloure les sol·licituds de llicències urbanístiques i, en el marc de les prescripcions tècniques, defineix les consideracions tècniques de les mesures de protecció i defineix, qualifica i quantifica el risc residual màxim assumible davant la problemàtica allavosa. El Reglament, així mateix, inclou excepcions per a les proteccions en terrenys dels dominis esquiables, tenint en compte que en aquestes àrees el mantell nival i els fenòmens associats a la seva desestabilització són vigilats i controlats pels concessionaris.

Ha estat, justament, l'experiència acumulada en aquesta darrera casuística associada als dominis esquiables la que ha posat de manifest que escau precisar alguns detalls concrets sobre les característiques i l'abast dels documents tècnics que els concessionaris han d'aportar en les sol·licituds de llicències urbanístiques. Per aquest motiu, amb la finalitat d'esvair dubtes i facilitar la revisió i l'agilització en la tramitació d'aquestes sol·licituds, es modifica puntualment l'article 35.2 i s'hi afegeix el punt 35.3. Aquest canvi està encaminat, doncs, a aclarir quina documentació tècnica d'allaus han d'aportar els projectes que es desenvolupin en terrenys de dominis esquiables incorporats al Pla d'intervenció per al desencadenament preventiu d'allaus (PIDA) de l'estació.

D'altra banda, atès que també s'han constatat dos equivocacions menors en el text del reglament de l'any 2016, s'aprofita aquesta modificació per esmenar-les. La primera d'aquestes correccions es troba en l'article 1 i fa referència a l'any del Decret del 26 de setembre del 2012 que aprova la zonificació del terreny segons la seva perillositat a causa de l'afectació per allaus, i a la cartografia de zonificació reglamentària de la perillositat. La segona d'aquestes esmenes correspon a l'eliminació de l'article 7.4, que conduïa el lector a un annex que finalment no va ser inclòs en el Reglament publicat al BOPA.

Pels motius exposats, a proposta del ministre de Territori i Urbanisme, el Govern, en la sessió del 28 de juny del 2023, aprova aquest Decret amb el contingut següent:

Article únic

S'aprova el Reglament de modificació del Reglament de classificació i utilització del terreny segons la perillositat d'allaus, i de la cartografia de zonificació reglamentària de la perillositat d'allaus, que entrarà en vigor l'endemà de ser publicat al *Butlletí Oficial del Principat d'Andorra*.

Reglament de modificació del Reglament de classificació i utilització del terreny segons la perillositat d'allaus, i de la cartografia de zonificació reglamentària de la perillositat d'allaus

Article 1

Es modifiquen els articles 1, 7.4 i 35.2 del Reglament de classificació i utilització del terreny segons la perillositat d'allaus, i de la cartografia de zonificació reglamentària de la perillositat d'allaus, que queden redactats com segueix:

“Article 1. Objecte

L'objecte d'aquest Reglament és establir la qualificació del sòl i les prescripcions tècniques i administratives relatives al desenvolupament en matèria de riscos naturals d'acord amb la Llei general d'ordenació del territori i urbanisme, segons la perillositat d'allaus establerta al Decret del 26 de setembre del 2012 que aprova la zonificació del terreny segons la seva perillositat a causa de l'afectació per allaus, i a la cartografia de zonificació reglamentària de la perillositat.”

“Article 7. Zonificació reglamentària de perillositat d'allaus

1. La zonificació reglamentària de perillositat d'allaus estableix les condicions tècniques i administratives per a la utilització del sòl afectat per risc d'allaus. Desenvolupa la zonificació aprovada pel Govern mitjançant el Decret del 26-9-2012.

2. Segons la perillositat, i d'acord amb la cartografia reglamentària de perillositat d'allaus, s'estableix la zonificació següent:

- a) R1: zona reglamentària de perillositat alta
- b) R2B: zona reglamentària de perillositat condicionada mitjana per gran allau
- c) R2: zona reglamentària de perillositat mitjana per gran allau
- d) R3: zona reglamentària de perillositat baixa per gran allau i/o corona de precaució associada a gran allau
- e) R4: zona reglamentària de perillositat mitjana per allau de vessant
- f) R5: zona de perillositat baixa per allau de vessant i/o corona de precaució associada a allau de vessant
- g) R6: zona reglamentària de perillositat màxima versemblant
- h) R7: zona reglamentària de bosc de defensa

3. Els terrenys de perillositat sense determinar s'han de catalogar segons la zonificació de l'apartat anterior, en funció dels articles 3, 4 i 5 del capítol primer, atenent els resultats dels estudis tècnics específics d'allaus promoguts per particulars o entitats públiques.”

“Article 35. Actuacions excepcionals en instal·lacions pròpies de dominis esquiables

1. Com a excepcions a l'article 12, per protegir els usuaris i les instal·lacions dels dominis esquiables es poden aplicar mesures de protecció temporal, mentre aquestes instal·lacions continuïn formant part dels dominis esquiables i estiguin incorporades al Pla d'intervenció per al desencadenament preventiu d'allaus (PIDA) de l'estació, segons la reglamentació en matèria de desencadenament preventiu d'allaus.

2. En l'àmbit d'aplicació d'aquest Reglament i en ocasió de projectes que es desenvolupin en terrenys de dominis esquiables incorporats al Pla d'intervenció per al desencadenament preventiu d'allaus (PIDA) de l'estació, s'ha de fer una nota tècnica específica d'allaus quan els projectes se situïn fora de la zona d'abast de la cartografia reglamentària i sempre que no hagin estat inventariats en el Cadastre d'allaus sota la designació amb informació històrica. Aquesta nota tècnica específica d'allaus ha de comprendre el contingut mínim de l'annex III, per assegurar que les proteccions temporals previstes són suficients, o, en cas contrari, si s'han d'adoptar mesures complementàries per garantir que el risc residual és assumible i les actuacions previstes no comporten un augment del risc propi o aliè. En ocasió de projectes situats en una àrea amb



informació històrica dins el Cadastre d'allaus, correspon elaborar un estudi tècnic específic d'allaus, el qual ha de comprendre el contingut mínim de l'annex I.

3. En l'àmbit d'aplicació d'aquest Reglament i en ocasió de projectes que es desenvolupin en terrenys de dominis esquiables incorporats al Pla d'intervenció per al desencadenament preventiu d'allaus (PIDA) de l'estació, s'aplica, respectivament, el que requereix l'article corresponent que regula la zonificació reglamentària d'allaus (articles 14-21) quan els projectes se situïn dins de la zona d'abast de la cartografia reglamentària. Segons escaigui, la documentació tècnica específica d'allaus ha de comprendre el contingut mínim dels annexos I o III, per assegurar que les proteccions temporals previstes són suficients, o, en cas contrari, si s'han d'adoptar mesures complementàries per garantir que el risc residual és assumible i les actuacions previstes no comporten un augment del risc propi o aliè."

Cosa que es fa pública per a coneixement general.

Andorra la Vella, 28 de juny del 2023

Xavier Espot Zamora
Cap de Govern